

הרב אשר וייס

מח"ס מנחת אשר

גאב"ד וראש ישיבת דרכי תורה

תשובות בענין יו"ט שני של גלויות

א

בני חו"ל הדרים בארץ ישראל מקצת השנה לגבי יו"ט שני של גלויות

לשאלת רבים מאחינו שבגולה שיש להם בית דירה בארץ הקודש והם מבקרים בארץ בימי החג האם עליהם לשמור יו"ט שני של גלויות.

הנה ידוע מה שנחלקו גדולי הפוסקים האם בני חו"ל המבקרים בארץ חייבים לשמור יו"ט שש"ג. בשו"ת אבקת רוכל (סימן כ"ו) העיד שבני חו"ל העולים לרגל שומרים שני יו"ט שני ש"ג ומתפללים בפרהסיא "ודבר זה נעשה מאז ומקדם בפני גדולי עולם ואין פוצה פה ומצפצף". וכך כתבו גם החיד"א בברכי יוסף (סימן תצ"ו), ובפאת השלחן הלכות ארץ ישראל (פ"ב סעיף ט"ו).

הרי לן פסקיהן ועדותן של גדולי ארץ ישראל הב"י החיד"א והפאה"ש ממזרח וממערב וכן נהגו מימות הראשונים.

אמנם יש מן האחרונים שפסקו דלעולם אין אדם עושה יו"ט שני של גלויות בארץ ישראל, וכתבו כן משני טעמים שונים וכפי שיבואר לקמן.

בשו"ת חכם צבי ח"א סימן קס"ז כתב דכיון דלבן ארץ ישראל אסור להוסיף יום חג ויש בזה איסור בל תוסיף משו"כ לא שייך לומר נותנים עליו חומרי מקום שיצא שמם דרק במנהג שגם בני המקום שבא לשם מותר להם לנהוג בו נותנים עליו חובה זו, ולא במנהג שאין לה מקום כלל במקום שבא לשם. ומשום סברא זו כתב החכ"צ דבני חו"ל המבקרים בא"י לעולם אינם עושים שני יו"ט של גלויות.

וגדולה מזו כתב בנו הגדול בשאילת יעבץ ח"א סימן קס"ח דאין כל הלכה זו תלויה במנהג אנשי המקום אלא בעצם המקום דבחו"ל יש לנהוג שני יו"ט ש"ג ובא"י לעולם אינו נוהג אלא יום אחד, ולדבריו המבקר בחו"ל אף שדעתו לחזור חייב מעיקר הדין לנהוג שני ימים, והמבקר בא"י אף שדעתו לחזור נוהג יום א', עיי"ש. וכ"כ בשו"ת אבני נזר או"ח סימן תקל"ט.

אמנם כבר מצינו לשנים מרבתינו הראשונים שכתבו להדיא דאף בני חו"ל שבאים לא"י ודעתם לחזור נוהגים שני יו"ט ש"ג, הר"ח והראב"ן פירשו את דברי הגמ' בפסחים (נ"ב ע"א) "א"ל רב ספרא לרב אבא כגון אנן דידעינן בקביעא דירחא ביישוב לא עבידנא מפני שנינו המחלוקת במדבר מאי", ופירשו דרב ספרא רצה לעלות לא"י ופשוט היה לו דבישוב

א"י יאסר לו לעשות מלאכה ביוט"ש ולא נסתפק אלא במדבר, וזה שאמר בישוב לא עבידנא דהיינו לא יעשה מלאכה עי"ש.

אך בספר אבן שלמה על הראב"ן (להגאון הגרש"ז ארנרייך משאמלוי) מביא את מש"כ בעל הכלי חמדה לפרש בישוב לא עבידנא דהיינו לא עבידנא יוט"ש משום איסור בל תוסיף כפירוש החכ"צ. אך תמה על דבריו דלא זו בלבד שאין הדברים מתיישבים בלשון הראב"ן, אף שיש להעמיסם בדברי הר"ח, אך באמת אין כל סיבה לחלק בין מדבר לישוב לגבי איסור בל תוסיף, עי"ש.

אמנם יש מן האחרונים שנקטו עיקר כדברי החכ"צ, וכ"כ בשו"ע הגרש"ז סימן תצ"ו סעיף י"א "בני חו"ל שבאו לא"י אעפ"י שדעתן לחזור אין עושין אלא יום א' כבני א"י ויש חולקין". הרי דנקט עיקר כדעת החכ"צ, אף שהביא יש אומרים דנוהג יוט"ש בא"י, ובקו"א ציין לדעת הראב"ן. הרי לן דאף שראה את שיטת הראב"ן מ"מ נקט עיקר כדעת החכ"צ.

וגם הגרי"מ טיקוצינסקי מחכמי ירושלים בספר עיר הקודש והמקדש העיד שרבה של ירושלים הגר"ש סלנט עיקר דעתו היתה כדעת החכ"צ אלא שמחמת מנהג ירושלים נמנע מלהקל בזה, אך לגבי תפלה ותפילין פסק כשיטת החכ"צ עי"ש.

ובשו"ת שאילת דוד להגר"ד מקרלין קונטרס המנהגים עמוד 22 בהערה נסתפק מדעתא דנפשיה בשאלה זו מטעם אחר, דכיון דכל עיקר דין יוט"ש שש"ג אינו אלא מחשש שמא יחזור הדבר לקלקולו ושוב נצטרך לקדש עפ"י הראיה כמובאר בביצה (ד' ע"ב). והרי אף בימי קדם כאשר קידשו עפ"י הראיה לא נהגו בשני יוט"ש בארץ ישראל וא"כ מה ענין יש בשני יוט"ש ש"ג בא"י, ומ"מ כתב דמדברי הפוסקים לא משמע הכי וצ"ע"ג למעשה, עי"ש.

הרי לן ג' דרכים בדברי האחרונים שנקטו דבני חו"ל המבקרים בא"י אף שדעתם לחזור אין להם לנהוג אלא כבני א"י. א: הגרי"ע, דאין זה תלוי בגברא כלל ולא כשאר המנהגים אלא בחו"ל תיקנו יוט"ש שש"ג לכל ובא"י אין לנו אלא יוט"ש אחד לכל. ב: החכ"צ, דכיון שאסור לבני א"י לנהוג שני יוט"ש גם מי שבא לשם אין עליו לנהוג חומרת המקום שיצא משם. ג: הגר"ד מקרלין, דכיון דלעולם לא נהגו בא"י שני יוט"ש ואף אם יחזור הדבר לקלקולו לא יעשו כן לא שייך לנהוג שני יוט"ש בא"י. ובאמת יש בדברי אחרונים אלה טעם גדול בסברא, וכמה מגדולי האחרונים נקטו כן לעיקר.

אך מ"מ כבר נהגו מימות עולם דבני ארץ ישראל בחו"ל שדעתם לחזור נהגו כחומרת המקום שבאו לשם, ובני חו"ל בא"י נהגו כחומרת המקום שבאו משם. וכך העידו גדולי א"י לדורותיהם, הבית יוסף, החיד"א ופאת השולחן. ופשוט שכך ההלכה, ובפרט שכך מבואר בדברי רבותינו הראשונים הר"ח והראב"ן.

ב. אמנם עדיין י"ל בני"ד, דע"כ לא שמענו אלא במי שמבקר בא"י, אבל מי שדר בארץ ישראל פשוט שדינו כבני ארץ ישראל. והשאלה הרובצת לפתחנו מיהו תושב ומיהו מבקר, ומה דין אלה שיש להם בתים בארץ ישראל והם גרים בבתייהם מקצת השנה.

ומקור לפתרון שאלה זו יש בשו"ת מהרי"ט צהלון סימן נ"ב וז"ל "ועוד אני מסופק אם נשא אשה אחת בארץ ישראל ואשה אחת בחוצה לארץ וקובע דירתו לימים ימימה שנה עם

אשה זו ושנה עם אשה האחרת וכיוצא בזה דבר קבוע היכי דיינינן ליה בענין המועדות וכעת אין בידי ספרי הפוסקים לחפש דין זה להיותי על אם הדרך לשכון כבוד בארצנו כאשר בתחלה בס"ד אמנם שכפי הנראה אם הדבר בקביעות שנה כאן ושנה כאן או אינה דבר קבוע אין לך אלא מקומו ושעתו ומועדיו ה' אשר באו לו עם אשה זו שבחוצה לארץ דיינינן ליה כאנשי חוצה לארץ ומועדיו ה' אשר יבואו לו עם אשה שבארץ ישראל דיינינן ליה כאנשי ארץ ישראל כיון שהדבר קבוע בלתי שינוי כך נראה לי". הרי לך דיש מציאות שאדם דר דירת קבע בשתי ארצות, וכשהוא בארץ ישראל דינו ככל בני א"י, וכשהוא בחו"ל דינו כבני חו"ל.

ולכאורה אין זה במי שדר שנה בא"י ושנה בחו"ל בלבד, אלא ה"ה בפחות משנה כל שהוא יושב ישיבת קבע בא"י וכמבואר בלשון מהריט"צ למדייק היטב בלשונו.

וראיתי בשו"ת מנחת יצחק ח"ד סוס"י ד' שהביא משו"ת הגרי"ז מינצברג מגדולי ירושלים שנשאל ע"י כ"ק האדמו"ר בעל אמרי אמת שרצה לעלות לא"י ולגור מקצת השנה בא"י ומקצתה בחו"ל מה דינו לגבי המועדות, ופסק הגרי"ז דהדר ששה חדשים בא"י דינו כבן א"י כשהוא בא"י אבל לא פחות מכן, ויסד דבריו על דברי הש"ך יו"ד סימן רי"ז ס"ק ל"ז שהביא בשם המבי"ט במה שכתב שם ברמ"א לגבי הנודר הנאה ממי שדר בעיר דאזלינן בתר לשון בני אדם דבמקומנו אינו נקרא דירה בלשון בני אדם פחות מששה חדשים, ע"ש.

אך באמת נראה דאין ראיה כלל מדברי הש"ך דהלא להדיא הדגיש המבי"ט דאינו קובע אלא לשון בני אדם במקומו ובזמנו, ומה זה ענין ליו"ט שני של גלויות, ולכאורה נראה יותר דכל שיש בו קביעות הוי בכלל הלכה זו שחידש המהריט"צ ול"צ דוקא ו' חדשים.

וגם זה נראה פשוט דאין כל הכרח לילך בזה אחר הרוב ולומר דכיון שרוב ימות השנה גר הוא בחו"ל דינו כבן חו"ל אף כשהוא בא"י או להיפך, דעד כאן לא אזלינן בתר רוב אלא כשיש הכרח לדון על הכל דהיינו על הרוב והמיעוט גם יחד בחדא מחתא. אבל מאחר וחדית לן מהריט"צ דאפשר שיהא אדם דר בשני מקומות וביושבו בחו"ל זה מקומו ובהיותו בא"י שם ביתו, מסתבר טפי דכל שיושב בדרך קבע בא"י ובחו"ל לעולם אמרינן דמקום הימצאו בפועל קובע את דינו.

ומשו"כ נראה דיש להתבונן מהם המאפיינים הקובעים את מקום מגוריו של אדם ומהו אבן הבוחן בהבחנה שבין תושב ומבקר. ונראה לענ"ד דכל שיש לו בית משלו בא"י ואינו מתארח בבתי אחרים או בבית מלון יש בזה גדר של קביעות. ונראה עוד דכל שיש לו ילדים קטנים הלומדים בבתי חינוך וישנים בחו"ל לעולם כדר בחו"ל דמוכרח הוא לחיות רוב רובם של ימות השנה במקום חינוך ילדיו.

ולפני שנות דור מסתבר היה לומר דמקום עבודתו ופרנסתו של אדם אף הוא קובע מה מקום מגוריו, אך בזמנינו שמליוני בני אדם יש להם עסקים ומפעלים במדינות רחוקות ממקום מגוריהם, ואין ספור אנשים מתפרנסים מאתרים עסקיים שאין להם מקום כלל, שוב מסתבר שאין קשר בין עיקר מקום פרנסת האדם לקביעת מקום מגוריו אלא הכל לפי הענין והמקום והזמן.

ומשום כל זה נראה דכל שיש לאדם בית משלו בארץ ישראל וילדיו גדלו וכבר אינם ישנים בבית והוא שוהה בא"י מספר חודשים בשנה הוי ליה כדר בשני מקומות וכשהוא

בא"י דינו כבן א"י, וכשהוא נמצא בחו"ל דינו כבן חוץ לארץ. אבל אם אינו מבקר בארץ אלא לתקופות קצרות כדרך התיירים והמבקרים לעולם מסתבר דאף כשהוא בא"י נותנים עליו חומרי המקום שיצא משם.

וכל זאת בצירוף דעת האחרונים הנ"ל הגדולים והעצומים שנקטו דבכל ענין אין לבן חו"ל לשמור שני יו"ט ש"ג בא"י.

ועיין עוד בשו"ת חיים שאל ח"א סימן נ"ה בפולמוס בענין בחורים הנוסעים בגפם לא"י שכמה מרבני ירושלים פסקו דאם דעתם לחזור לחו"ל יש להם לנהוג שני יו"ט ש"ג, והחיד"א חלק על דבריהם ופסק דכיון דאם ימצאו נשים יקבעו ביתם בא"י הרי הם כיושבי הארץ ואינם נוהגים אלא יום אחד יו"ט. ובתו"ד כתב החיד"א דכיון דעיקר מצות יו"ט שני משום ספיקא דיומא היא אלא שאמרו הזהירו במנהג אבותיכם שבידיכם בעילה כלדהו יש לנו להכריע שדינם כבני א"י לנהוג יו"ט אחד, עי"ש.

וראיתי במנחת שלמה ח"א סימן י"ט אות ז' שכתב דמי שיש לו בית בא"י והוא דר בו בכל שלשת הרגלים נוהג כבני א"י ועושה יו"ט אחד בלבד, דכיון דבהלכות המועדות עסקינן ודרכו להיות בכל המועדות בא"י דינו כבן א"י, ועדיף מהא דמהריט"צ עי"ש.

ולענ"ד אין הדבר כן דמהי"ת לומר שהלכה זו תלויה במקום מגוריו דוקא בימי המועד. הלא כל עיקר הלכה זו דנותנים עליו חומרת המקום שהלך משם לגבי יו"ט שני של גלויות מיירי כאשר הוא מתארח בא"י ומה לן בזה שדרכו לעשות כן בכל שלשת הרגלים, ומה לן בין רגל אחד לשלשה, ומסתבר טפי דאין הדבר תלוי אלא אם דר הוא בא"י ישיבת קבע או אינו אלא אורח בלבד וכעיקר סברת המהריט"צ. ודו"ק בכ"ז כי קצתי ודברי גאון ישראל צריכים לי עיון.

ב

יו"ט שני של גלויות לבני חו"ל שבא"י

לשאלת רבים, משפחות צעירות מבני חו"ל הבאים ללמוד תורה בארץ ישראל למספר שנים, ובאופן כללי דעתם לחזור לחו"ל בבא העת, אך אין להם תאריך מוגדר לחזרתם, מה דינם לגבי יו"ט שני של גלויות.

הנה ראש המדברים בסוגיא זו הוא רבינו הרדב"ז (סימן אלף קמ"ה, ח"ד סימן ע"ג) שקבע בזה מסמורת נטועים, וז"ל:

"ואם עקר דירתו משם ואשתו ובניו אף עפ"י שדעתו לחזור להתיישב בא"י לא נקרא דעתו לחזור כיון שנתיישב במצרים דאלת"ה כולנו דעתנו לחזור ולדור בא"י, דעל זה הטעם אנו סומכין לדור במצרים אעפ"י שהתורה אמרה לא תשוב בדרך הזה עוד דכיון שאין אנו יורדים להשתקע אלא לגור וכאשר תמצא ידינו נלך לא"י אין אנו עוברין. נמצאת למד לפי דרך זה שהבאים מא"י ואין דעתם לחזור או שעקרו דירתם משם לגמרי הרי הם כבני מצרים לכל דבריהם מדינא והיינו דרבי זירא".

ודברי הרדב"ז הובאו גם במגן אברהם (תצ"ו ס"ק ז').

הרי לן דכל שקבע דירתו מא"י לחו"ל דינו כבן חו"ל וק"ו במי שעקר דירתו מחו"ל ועלה עם משפחתו לארץ ישראל אף אם דעתו לחזור חשיב כאין דעתו לחזור ודינו לגמרי כבן ארץ ישראל. ולפי"ז נראה דה"ה בנידון דידן עליהם לשמור רק יום אחד יו"ט כבני ארץ ישראל.

אך באמת נחלקו האחרונים בביאור דברי הרדב"ז ושתי דרכים נאמרו בשיטתו:

כתב הפרי חדש (סימן תס"ח ד"ה ובתוספות דפרק קמא דפסחים):

"ומיהו מודינא ודאי במי שעוקר דירתו ואשתו ובניו לילך לאיזה מקום לישא וליתן ולהרויח אף שדעתו לחזור ולהתיישב למקומו הראשון לא מקרי דעתו לחזור, דסתמא דמילתא כיון דעקרינהו לאינשי ביתיה כל שמוצא פרנסתו מרווחת באותו מקום שהלך לשם אינו זו משם, זולתי אם עקן להוליכן לזיהרא של ארץ ישראל או להבריחן ממגפה בר מינן או מחמת סבה אחרת כיוצא בה שאז הדבר ברור דבכל גוונא דעתו לחזור מיקרי וכדכתיבנא". ולמדנו מדבריו טעמא דמילתא דכיון שעקר עם משפחתו קרוב הדבר שישאר במקום מושבו החדש.

וכ"כ המשנ"ב (תצ"ו ס"ק י"ג):

"כתבו האחרונים דמי שעוקר דירתו עם אשתו ובניו ממקום למקום לישא וליתן ולהרויח אף על פי שבשעת עקירתו היה דעתו לחזור למקומו כמי שאין דעתו לחזור דמי דסתמא דמילתא כיון דעקרינהו לאינשי ביתיה כל שמוצא פרנסתו מרווחת באותו מקום שהלך לשם אינו זו משם".

ולפי דבריהם נראה דהני בני חו"ל הבאים להתבשם מאור התורה בארץ ודעתם לחזור לאחר כמה שנים לחו"ל, וסמוכים הם על שולחן הוריהם שבחו"ל נותנים עליהם חומרת המקום שיצא משם דסתמא דמילתא שאכן יחזרו למקומם הראשון וכן המציאות מוכיחה עפ"י הרוב, וגם אין פרנסתם מרווחת כלל וכל צרכי ביתם מוטלים על ההורים שבחו"ל.

אמנם מפשטות דברי הרדב"ז אין נראה שטעמו ונימוקו משום דסתמא ישתקעו במקומם אלא דכיון שלעת עתה כאן ישיבתם הקבע עם בני משפחתם אין זה בכלל תקנת החכמים שתיקנו לאורח בא ללון דלא אמרו אלא באורח וכדומה, אבל כשהשתקע עם משפחתו לזמן ממושך דינו כיושבי המקום לכל דבר. שהרי הרדב"ז לא כתב טעם זה, ופשטות דבריו וסתימתם מוכיחה דאין זה משום דאמדינן שמסתמא ישתקע במקום מושבו.

וכך כתב בערוך השולחן (תצ"ו סעיף ה'):

"והעוקר דירתו עם אשתו מא"י לחו"ל אף על פי שבהמשך הזמן דעתם לחזור מ"מ דינם כאין דעתם לחזור דכיון דבא הוא וביתו מקרי דירה קבוע".

וכיון דבדרבנן עסקינן, ורבים מגדולי הפוסקים נקטו דאף בדעתו לחזור אין יו"ט שני של גלויות נוהגת באר"י כלל נראה לפסוק להלכה דכל שבא לגור באר"י לתקופה ממושכת אעפ"י שדעתו לחזור לאחר כמה שנים וקרוב לוודאי שאכן יחזור בבא העת דינו ככל יושבי ארץ ישראל ואינו נוהג אלא יו"ט אחד בלבד.

ג

יו"ט שני של גלויות לבני א"י המבקרים בחו"ל

כבוד ידידי יקירי הרה"ג ר' שבתי יגל שליט"א מרביץ תורה ומזכה רבים, רעננה
הנני במענה קצר לשאלתו.

האריך כבו' בדברים נפלאים בענין יו"ט שני של גלויות לבני א"י המבקרים בחו"ל. ובין
דבריו שאל לפי מה שכתבתי בזמן הזה יש להקל בחשש דלא תתגודדו מאחר שבא סנחריב
ובלבב את כל האומות, ובכל עיר גדולה נתקבצו בני קהילות שונות, אשכנזים ובני עדות המזרח,
חסידים וליטאים ויוצאי אשכנז וכדו', וכל אחד נוהג כמנהגיו ואין בזה משום ריבוי מחלוקת כלל.

ודן כת"ר לפי זה האם יש מקום להקל בבני א"י המבקרים בחו"ל, דכיון דכל עיקר הלכה
זו משום דנותנים עליו חומרת המקום שבא לשם, וכיון שבזמנינו יש מקומות שיש בהם אלפי
תיירים ומבקרים בכל ימות השנה וכל אחד יודע שרבים מהנמצאים במקום הם בני ארץ ישראל
שעיקר דינם לשמור רק יום אחד של יו"ט, שמא יש מקום להקל בזה.

דעיקר השאלה, בבן ארץ ישראל שנסע לטייל בחו"ל לביקור קצר ואינו רוצה להפסיד יום
של טיולים וכדומה.

לענ"ד חלילה להקל בזה כלל וכלל, וכמה החמירו בקדושת יו"ט שני של גלויות, ראה
מה שכתב אדונינו המהרש"ל בים של שלמה (חולין פ"ח סימן נ"ג):

"ומעשה באחד מן התלמידים מארצנו שהלך לארץ ישראל, וקבע שם דירתו, ואחר כמה
שנים בא בסחורה למדינתו, ודעתו היה לחזור, ונהג חול בי"ט שני, וגערו בו, ושחק עליהם,
ונפגר במיתה משונה, ולא זכה לחזור לארץ ישראל". (והביאו האחרונים את דבריו בסימן תכ"ו).

הרי לן שאיש זה קבע דירתו הקבע בארץ ישראל וכל חיובו לנהוג יו"ט שני בחו"ל לא
היה אלא מדין מנהג שבא לשם ואעפ"כ נענש בחומרא נוראה דנח נפשיה, והדברים מבהילים.

ולגוף הדברים, הנה כבר הארכתי במק"א בכל עיקר הלכה זו דיו"ט שני אם מדין מנהג
הוא או תקנת חכמים, ומלשון הגמ' בביצה (ד' ע"ב) משמע דהוי משום מנהג, דאמרו "הזהרו
במנהג אבותיכם בדיכום". אך מלשון הרמב"ם (פ"ה מקידוש החודש הלכה ה' - ו') מבואר
דהוי תקנת חכמים.

וכתבתי בזה כמה דרכים, ובין השאר כתבתי דכל מנהג שנתקבל בכל בית ישראל דינו
כדבר שנאסר במנין.

וכך גם במה שאמרו בנדה (ס"ו ע"א) "אמר ר' זירא בנות ישראל החמירו על עצמן,
שאפילו רואות טפת דם כחרדל יושבות עליה שבעה נקיים". דיסוד הלכה זו במנהג וכמו
שאמרו "בנות ישראל החמירו על עצמן", אך חומרת הלכה זו ככל תקנת חכמים. וכבר כתב
בשו"ת מהרש"ל (סימן ו') דכל מנהג שנתקבל בכל ישראל הוי כדבר שנאסר במנין, והביאו
הש"ך (יו"ד סימן ב' סק"ד) והפר"ח (סימן תצ"ו), ואכמ"ל.

^{הערה}

ועיין עוד בר"ן (סוכה כ"ב ע"א מדה"ר) דאין להוכיח מיו"ט שני של גלויות דמברכינן בו על המצה והמרור דמברכינן על המנהג, דשאני יו"ט"ש דהוי תקנה גמורה ומצוה דרבנן. והארכתי בזה במק"א ונלאיתי לחזור על הדברים.

אך הנוגע לעניינינו, נראה דאם אכן נניח דדין יו"ט"ש תקנה הוא והוא הדין והוא הטעם לכל פרטיו ודקדוקיו, וגם הא דבני ארץ ישראל המבקרים בחו"ל צריכין לנהוג יו"ט"ש ש"ג חומרת תקנה יש בה, ודינם כבני חו"ל לגבי הלכה זו.

כך נראה ברור ומסתבר לענ"ד, אך באמת בר מן דין, גם בתורת המנהג אין לסטות מן הנהוג והמקובל ואזהרה הזהירו חז"ל "הזהרו במנהג אבותיכם בידים", וכבר הכיתי על קדקדו של מי שבא לזלזל באיסור קטניות בזה"ז שחלילה לזלזל במנהגים הקדושים זה מאות בשנים, ונידון דידן חמור לאין ערוך ממנהג איסור הקטניות, דהלא תקנות חז"ל היא, ולא מנהג של עדה מסויימת אלא מנהג כל ישראל על פי גדולי התנאים.

וברור ופשוט דאילו כך היו פוסקים, להקל למבקרים בחו"ל, היה בזה כדי לערער לגמרי את כל קדושת יו"ט שני ש"ג, ואף רבים מבני חו"ל שבשולי המחנה היו מזלזלים ביו"ט שני. ויתר על כן, הלא כבר כתב בעל המאור (פסחים י"ז ע"א מדה"ר), ומובא במגן אברהם (סימן תצ"ו ס"ק ד') דאעפ"י שבשאר המנהגים אין קפידא בחומרת המקום שבא לשם אלא בפרהסיא, ביו"ט שני אסור לעשות מלאכה אפילו בצנעה, וז"ל:

"הכא כיון שהוא מנהג גדול שפשט בכל הגולה כולה אין לפרוץ בו גדר".

והריטב"א בפסחים (נ"א ע"ב) לאחר שהביא את דברי בעל המאור כתב: "ודבריו בזה ברורים ונכונים". וכ"כ בשו"ת הרדב"ז (ח"ד סימן ע"ג).

ומבואר שאיסור עשיית מלאכה ביו"ט שני לבני א"י השוהים בחו"ל חמור דינו מהדין הכללי שאל ישנה מפני המחולקת שבהם אסרו רק בפרהסיא, אלא שמאחר שפשט איסורו בכל הגולה אסרו עשיית מלאכה אפילו בצנעה, וא"כ שונה מנהג זה מכל שאר המנהגים שבהם אין איסור רק בפרהסיא.

וכך פשטות לשון השו"ע (סימן תצ"ו סעיף ג') "בני ארץ ישראל שבאו לחוצה לארץ, אסורים לעשות מלאכה ביום טוב שני ביישוב, אפילו דעתו לחזור". ועיין בפרי חדש (שם סעיף כ"ה ד"ה נמצינו למדין) שלמד בדברי השו"ע שכוונתו שאסור לעשות מלאכה אפילו בצנעה. וידעתי שבשו"ת המבי"ט (ח"ג סימן קמ"ט) ובט"ז (שם ס"ק ב') נקטו שאין איסור מלאכה לבני א"י השוהים בחו"ל רק בפרהסיא, אולם דעת רוב הפוסקים שאיסור עשיית מלאכה הוא גם בצנעה כמבואר בבעל המאור, הריטב"א, הרדב"ז והמג"א הנ"ל, ועיין בכף החיים (שם ס"ק ל"ג) שהביא ממשפט צדק, הראנ"ח, כנסת הגדולה, מהריק"ש, ברכי יוסף, מאמר מרדכי, שלמי ציבור ועוד שפסקו שאסרינן עשיית מלאכה אפילו בצנעה.

ומשום כל זה אומר אני חלילה לך מעשות כדבר הזה, אלא הזהרו במנהג אבותיכם בידים ולאורם נסע ונלך.

יזכה מע"כ להמשיך להגדיל תורה ולהאדירה ולקדש שם שמים. בידידות ובהוקרה

אשר וייס

ד

יו"ט שני של גלויות לישראלים המבקרים בחו"ל

כבוד הרה"ג העומד על משמר הדת רבי אריה זאב ראסקין שליט"א
הרב הראשי בקפריסין

הנני במענה קצר לשאלתו, בדבר רבים הבאים מארץ ישראל לבקר ולטייל בעיר הבירה לארנקה שבקפריסין ורבים מהם שחזותם מעידה עליהם ששומרי מצוות המה ואף מציבור החרדי והחסידי מחללים יו"ט שני בפרהסיא ומטיילים בראש חוצות ומצלמים וכדו', וכיון שרבים מבני הקהילה בעלי תשובה המה הדבר מביא לידי רפיון גדול וזלזול ביו"ט שני ש"ג, ומע"כ נבוכך ונעצב ונפשו בשאלתו.

הנה אלה המזלזלים ביו"ט שני ש"ג בני בליעל המה ובכלל חוטאים ומחטיאים את הרבים ואם היה זה בידינו בדין היה לנדותם, ומ"מ יש למחות בהם ולפרסם שאין שום מקום להקל בזה.

והלכה זו אף דלפי פשטות הגמ' מנהג הוא, וכך אמרו (ביצה ד' ע"ב) "הזהרו במנהג אבותיכם שבידיכם", חמור הוא משאר המנהגים, וכבר כתב בעל המאור (פסחים י"ז ע"א מדה"ר), ומובא במגן אברהם (סימן תצ"ו ס"ק ד') דאעפ"י שבשאר המנהגים אין קפידא בחומרת המקום שבא לשם אלא בפרהסיא, ביו"ט שני אסור לעשות מלאכה אפילו בצנעה, וז"ל: "הכא כיון שהוא מנהג גדול שפשט בכל הגולה כולה אין לפרוץ בו גדר".

והריטב"א בפסחים (נ"א ע"ב) לאחר שהביא את דברי בעל המאור כתב: "ודבריו בזה ברורים ונכונים". וכ"כ בשו"ת הרדב"ז (ח"ד סימן ע"ג). וכך דעת רוב הפוסקים ואכ"מ להאריך.

וע"ע שבת (כ"ג ע"א) דאף שאין מברכים על הדמאי משום דהוי תקנה במקום ספיקא דרבנן, ביו"ט שש"ג תיקנו לברך כי היכי דלא לזלזולי ביה, הרי לך שהחמירו מחשש זלזול ביוט"ש.

כך הוא מעיקר הדין, אך גם לפי הקבלה ידוע שבחו"ל אורות קדושת החג מתנוצצים גם ביו"ט שני וכמו שכתב השו"ע הרב תניינא (סימן א' ס"ח), ואכמ"ל.

מקוה אני מעומק לבי שפרסום הדברים יביא לתיקון פירצה חמורה זו, ובטוחני שאין כוונתם חלילה לפרוץ גדר אלא בטעות נוהגים כן ומחסרון ידיעה, ויש לקוות שאם יודיעו להם חומרת הדבר נוהג נפסד זה יעבור מן העולם.

יזכה כבודו להעמיד את הדת על תילה ולקדש שם שמים.

ביקרא דאורייתא

אשר וייס

ה

יו"ט שני לבני ארץ ישראל השוהים במלון בחו"ל

כבוד ידי"נ היקר הרה"ג ר' נחמיה רוטנברג שליט"א מרביץ תורה בעיר וינה
רוב שלום עד בלי ירח

הנני במענה קצר לשאלתו בענין בני ארץ ישראל הנוסעים למקום נופש בחו"ל אם חייבים ביו"ט שני ש"ג. בית המלון אינו נמצא במקום יישוב אלא באתר נופש. בבית המלון מתארחים גם בני חו"ל שבאו ממקומות שונים.

הנה בשאלה זו כבר דנו גדולי הדור, ואבאר בקצרה את הנראה לענ"ד.
בשו"ע (סימן תצ"ו ס"ג) מבואר דכל עוד לא הגיע למקום יישוב אין על בן ארץ ישראל לנהוג יו"ט שני, וכן אם הוא שוכן חוץ לתחום, דכל חיוב זה משום שנותנים עליו חומרת המקום שבא לשם וכיון שאינו במקום יישוב של בני ישראל אינו חייב ביו"ט שני.
ויש לעיין לפי"ז במקום נופש שאינו יישוב קבע אם דינו כמקום יישוב או לא.
ואען ואומר, אי בדידי תליא היה לבי נוטה לחומרא, דמ"מ אינו הולך בדרך ואינו יושב בדד מחוץ למחנה אלא יושב בבית מפואר בתוככי עם רב, אך בטלה דעתי לדעתם של גדולי הדור מרנן הגרש"ז אורבך והגר"ש אלישיב זצ"ל שנקטו לקולא, וסברתם דמ"מ אין כאן יישוב קבע של שני ישראל.

אמנם נחלקו הגדולים הנ"ל במלון שפתוח כל השנה כולה, אלא שבימות השנה אין ^{היו} כשרות ולכבוד החג מכשירים את המטבח והוא משרת רק אורחים שומרי תורה, ובשאר ימות השנה בין אורחיו מן הסתם יש גם מבני עמנו. דעת הגר"ש"א דבזה יש להחמיר שדינו כמקום יישוב, והגרש"ז הקיל גם בזה כיון דמצד עצמו וטובו אינו מקום יישוב אלא מקום אירוח ששוכנים עוברים ושבים למקומם.
ובזה לענ"ד יש להחמיר כדעת הגר"ש.

ועוד זאת אומר למע"כ, שאף במקום נופש שמסתמא אין בו יהודים בשאר ימות השנה, כגון מה שמקובל שקבוצות שוכרות בתים בכפר נוכרי בהרי האלפים, ובכפר זה אין גרים יהודים, ויהודים מגיעים רק בזמנים קצובים כגון תקופת החגים וחודשי הקיץ, אין דעתי נוחה בארגון טיולים בפרהסיא ביו"ט"ש, והמציאות מוכיחה שבמסגרת טיולים אלה מבקרים גם בערים שיש בהם קהילות יהודיות ואוושא מילתא ויש בזה חילול ה'.

ומשו"כ אף שהולך אני בדרכם של הגדולים הנ"ל, דבמקומות נופש שיש להניח דבשאר ימות השנה כמעט ואין כף רגלו של יהודי מתהלך בו, אין נוהג יו"ט שני של גלויות, ומותר לעשות בו אף מלאכה, אין זה מן הראוי לארגן בו טיולים בפרהסיא.
ברכתי למע"כ לחגוג את ימי הפסח בדיצה ונזכה לחג כשר ושמח.

ביקרא דאורייתא

אשר וייס

יצחק מרדכי הכהן רובין הר נוף ירושלים תובב"א

בס"ד מוצאי שמחת תורה תשפ"א

לכבוד הגאון הגדול
רבי אשר זעליג וייס שליט"א
גאב"ד דרכי תורה

אחדשה"ט וש"ת

הריני בזה אודות מה ששמעתי בעבר מפיהם וכעת ראיתי מפי כתבם אשר הדר"ג שליט"א דן לחדש כמה הלכות בעניני יו"ט שני לבני חו"ל השוהים בא"י. ולפי שהדברים בזמנם היו נראים מחודשים מאוד, אמרתי מועד אקח לעיין בדברי תורתו המשמחים, ובהורמותא דמור שליט"א אציגה בזאת את מה שנלענ"ד לדון בדברים כדרכה של תורה.

אברכים בני חו"ל הגרים לאחר חתונתם תקופה ממושכת בא"י ודעתם לחזור לחו"ל

א. בענין אברכים בני חו"ל אשר לאחר חתונתם גרים בא"י לתקופה ממושכת ודעתם ברורה לחזור לארצות גלותם, וגם סמוכים הם על שולחן הוריהם בני חו"ל. כתב הדר"ג שליט"א שיש לפסוק להם להלכה שעליהם לנהוג יום טוב אחד בלבד. והנה הוראה זו כידוע היא שלא כדברי המשנ"ב [המובא בתשובתו] וכנגד ההוראה המקובלת בא"י משנות דור על ידי גדולי הדור זצ"ל. אלא שכת"ר הביא בדבריו את דברי ערוך השולחן סי' תצ"ו ס"ה וסיים דכיון דבדרבנן עסקינן ורבים מן הפוסקים ס"ל דאף בדעתו לחזור אין יו"ט שני של גלויות נוהג בא"י כלל, לכן נראה לפסוק לאברכים אלו לנהוג יום אחד.

ואומר נאמנה, שלענ"ד דברי כת"ר בתשובתו הנ"ל הנסמכים על הבנתו בדברי הרדב"ז אינם מוכרחים כלל, ואדרבה הפשט המרווח בדברי הרדב"ז הוא כהבנת הפר"ח והמשנ"ב שהעתיק את דבריו [ודלא כמשמעות דברי ערוך השולחן], ולכן איני רואה טעם לשנות מההוראה המקובלת.

וכדי לעמוד על כוונת דברי הרדב"ז מן הנכון להביא את לשונו, וז"ל "ואם עקר דירתו משם ואשתו ובניו אע"פ שדעתו לחזור להתישב בא"י לא נקרא דעתו לחזור כיון שנתישב במצרים דאלת"ה כולנו דעתנו לחזור ולדור בא"י דעל זה הטעם אנו סומכין לדור במצרים אעפ"י שהתורה אמרה לא תשוב בדרך הזה עוד דכיון שאין אנו יורדים להשתקע אלא לגור וכאשר תמצא ידינו נלך לא"י אין אנו עוברים, נמצאת למד לפי דרך זה שהבאים מא"י ואין דעתם לחזור או שעקרו דירתם משם לגמרי הרי הם כבני מצרים לכל דבריהם מדינא והיינו דרבי זירא, ואם דעתם לחזור לאחר זמן היינו מתנייתין נותנים עליו חומרי מקום שיצא משם מדינא וחומרי מקום שהלך לשם מפני המחלוקת, ל"ש בצינעא ול"ש בפרהסיא" עכ"ל.

ויש להתבונן מה כוונת הרדב"ז במש"כ "ואם עקר דירתו משם ואשתו ובניו אף עפ"י שדעתו לחזור להתישב בא"י לא נקרא דעתו לחזור כיון שנתישב במצרים". האם כוונתו שעצם המציאות של עקירת דירתו מא"י עם ב"ב לכמה שנים והתיישבותו בחו"ל, נותנת לו שם של בן חו"ל אף שדעתו ברורה להדיא לחזור לא"י. והיינו שעצם הימצאותו בארץ נכר עם ב"ב היא הנותנת לו שם של בן חו"ל. או שמא לא נתכוין הרדב"ז כלל כהך צד, אלא כוונתו דאדם העוקר את דירתו עם משפחתו לכמה שנים, כוונתו האמיתית היא להישאר בחו"ל, ואף שהוא אומר בפיו שדעתו לחזור, אין אמירה זו אלא לפנים.

והנה אם כוונת דבריו כהך צד שהבאנו בתחילה דעצם המציאות של עקירתו עם בני ביתו לכמה שנים נותנת לו שם של בן חו"ל אף שדעתו הברורה היא לחזור לא"י, סברא זו טעונה תלמוד, שהרי סו"ס דעתו ברורה ומוחלטת לחזור לא"י, ואמאי לא מתחשבים בדעתו הברורה?

ועוד דהרדב"ז כתב "דלא נקרא דעתו לחזור, כיון שנתיישב במצרים", והיינו דטעם הדין תלוי "בדעתו", ואם ההבנה בדבריו שעצם המציאות שעקר דירתו ונתיישב במצרים נותנת לו שם של בן חו"ל אף שדעתו ברורה ומוחלטת לחזור לא"י, לא היה לרדב"ז לכתוב "דלא נקרא דעתו לחזור", אלא היה לו לכתוב "דלא מהני כוונתו", שהרי לפי הבנה זו, זהו עיקר נקודת החידוש בדבריו, דלא מתחשבים בדעתו אלא בהימצאות שלו ושל ב"ב בחו"ל. ומבואר מזה שסברת הרדב"ז עוסקת בביאור "דעתו" של האדם, וס"ל לרדב"ז שצורת התנהגות כזו של עקירה עם משפחתו והתיישבות במצרים מגלים לנו שכוונתו היא להשתקע.²

ועיין בדברי הפרי חדש אורח חיים סימן תס"ח ס"ק ד' שדן בדברי הרדב"ז האחרים שכתב באותה תשובה, וסיים הפר"ח וז"ל ומיהו מודינא ודאי, במי שעוקר דירתו ואשתו ובניו לילך לאיזה מקום לישא וליתן ולהרויח אף שדעתו לחזור ולהתיישב למקומו הראשון לא מקרי דעתו לחזור, דסתמא דמילתא כיון דעקרינהו לאינשי ביתיה כל שמוצא פרנסתו מרווחת באותו מקום שהלך לשם אינו זו משם, זולתי אם עקרן להוליכן לזיהרא של ארץ ישראל או להבריחן ממגפה בר מינן או מחמת סבה אחרת כיוצא בה שאז הדבר ברור דבכל גוונא דעתו לחזור מיכרי וכדכתיבנא.

ועיין משנ"ב סי' תצ"ו ס"ק י"ג שהביא את דברי הרדב"ז הנ"ל [המובאים במג"א] והוסיף כמה תיבות לבאר את כוונת דבריו, וכפי שציין בשעה"צ ס"ק כ', שהוא ע"פ דברי הפר"ח. ונראה שהוצרך המשנ"ב לכך, כיון שהקורא את דברי הרדב"ז אגב שיטפא עלול לטעות בכוונתו ולפרש את דבריו באופן אחר.³

ונמצא שאין בדברי הרדב"ז חידוש דין בהגדרת קביעות מקום לענין חובת שמירת מנהג מקומו, אלא הגדרת מצבו ומעמדו של אדם המתנהג בצורה כזו, שהרי זה כמי שאין דעתו לחזור. ולפי זה פשוט שהדברים משתנים מעת לעת ולפי מצבו ועניינו של כל אדם באשר הוא שם, ואין ללמוד מדברי הרדב"ז כלל לנידון דין שבו אברכים אלו דעתם ברורה ומוחלטת לחזור לארץ גלותם, כאשר ענינו הראות.

העולה מכל הנ"ל

אין בדברי הרדב"ז דין חדש בהלכות קביעות מקום לענין חובת שמירת מנהג מקומו, אלא רק הגדרת מצבו ומעמדו של אדם המתנהג בצורה כזו, ובנידון השאלה שבאה לפניו סבר הרדב"ז דאף שהאדם אומר שדעתו לחזור הרי זו אמירה שאינה אלא לפניו, והרי זה כמי שאין דעתו לחזור.

דברי הרדב"ז נאמרו לשעתם וזמנם בלבד, ואין ללמוד מהם להתנהגות בני אדם בזמננו, ששיירות מצויות וטבעם של בני אדם השתנה בעניינים אלו מן הקצה אל הקצה.

² ועיין בספר ארחות רבנו ח"ב דיני יום טוב שני אות י' ואילך, שהביא כמה עובדות שבעל הקהילות יעקב זצ"ל אמר בשם החזון איש שאין מקור בגמרא לסברת הרדב"ז [הנידון שם היה לענין בן א"י שנסע לחו"ל לתקופה ממושכת אמנם דעתו היתה לחזור לא"י, והחזו"א הורה שדין כבן א"י].

³ וסמך להבנה זו, דמיר בסמוך בהמשך הדברים מביא הרדב"ז ראייה לכך שכל כהאי לא נחשב דעתו לחזור וז"ל "לא נקרא דעתו לחזור כיון שנתיישב במצרים, דאלת"ה כולנו דעתנו לחזור ולדור בא"י דעל זה הטעם אנו סומכין לדור במצרים אעפ"י שהתורה אמרה לא תשוב בדרך הזה עוד, דכיון שאין אנו יורדים להשתקע אלא לגור וכאשר תמצא ידיו נלך לא"י אין אנו עוברים". הרי לן שהרדב"ז מבסס את טענתו מהא שכל יושבי מצרים "כוונתם לחזור", מ"מ אין זה מועיל לענין יו"ט שני, דכוונה רחוקה זו אינה נחשבת "כוונתו לחזור" [ואין לומר דכוונתו בהאי ראייה להוכיח שעצם העקירה עם משפחתו נחשבת כמי שקבע את עצמו, דא"כ תקשה אמאי באמת אין עוברים בלאו שלא תשוב מצרימה, וע"כ שלענין הלאו גם דעה רחוקה מהני, אבל לענין יו"ט שני נחשב הוא מיושבי מצרים].

⁴ ז"ל מג"א סי' תצ"ו ס"ק ו' והעוקר דירתו עם אשתו מא"י לחוצה לארץ אע"פ שדעתו לחזור דינו כמי שאין דעתו לחזור [רדב"ז שם].

⁵ ועיין בערוך השולחן סי' תצ"ו ס"ה וז"ל והעוקר דירתו עם אשתו מא"י לחו"ל אע"פ שבהמשך הזמן דעתם לחזור, מ"מ דינם כאין דעתם לחזור, דכיון דבא הוא וביתו מקרי דירה קבוע עכ"ל.

ולכן אברכים בני חו"ל ששוכרים דירות לרוב ונמצאים בא"י למשך כמה שנים על מנת ללמוד תורה, ודעתם הברורה לחזור לחו"ל, וגם סמוכים הם על שולחן הוריהם, פשוט שעליהם לנהוג שני ימים טובים בכל משך שהותם בא"י.

וכן היוצאים מא"י לחו"ל למשך תקופה של כמה שנים לשליחות או למלאכה, ודעתם ברורה לחזור לאחר כמה שנים לא"י, אף שעקרו את דירתם עם כל בני משפחתם, דינם כבני א"י, ועליהם להתנהג ביו"ט שני בחו"ל ככל אורח מא"י שאין עליו חיוב של יו"ט, אלא שלענין מלאכות אסור לו לשנות מפני המחלוקת.

וכך היא ההוראה המקובלת של כל גדולי ההוראה וצ"ל במשך עשרות שנים, והדברים מיוסדים על ההבנה הפשוטה בדברי הרדב"ז ועל הכרעת המשנ"ב והחזון איש. וכל כי האי לא שמענו לצרף את דעת החכם צבי להקל.

השוהה חלק מהשנה בחו"ל וחלק בא"י

ב. עוד כתב הדר"ג שליט"א בענין בן חו"ל השוהה בקביעות חלק מהשנה בא"י וחלק בחו"ל, וכך הוא סדר חייו באופן קבוע, שאם יש לו בית משלו בא"י וילדיו גדלו כבר ואינם ישנים בביתו והוא שוהה בא"י מספר חודשים בשנה, אף אם עסקיו הם בחו"ל וגם דר שם ברוב חודשי השנה הוי ליה כדר בשני מקומות וכשהוא בא"י דינו כבן א"י שאינו נוהג אלא יום אחד, וכשהוא בחו"ל דינו כבן חו"ל ונוהג ב' ימים, אבל אם אינו מבקר בא"י אלא לתקופות קצרות כדרך התיירים מסתבר דאף שהוא בא"י נותנים עליו חומרי מקום שיצא משם.

וכת"ר בתשובתו יסד את דבריו על דברי שו"ת מהרי"ט צהלון סי' נ"ב ובצירוף הדעות שכל בן חו"ל הנמצא בא"י אינו נוהג יו"ט שני. וכתב שהאידינא המאפיינים הקובעים מה מקומו של האדם השתנו מאשר היה מקובל בדורות קודמים. ולענ"ד יש לדון בדברי כת"ר, דגדר הדברים שונה ואין ללמוד מדברי המהריט"ץ לנידו"ד, וכדלהלן.

דברי מהרי"ט צהלון הנ"ל עוסקים באדם שנשא ב' נשים בשני מקומות, וז"ל ועוד אני מסופק אם נשא אשה אחת בארץ ישראל ואשה אחת בחוצה לארץ וקובע דירתו לימים ימימה שנה עם אשה זו ושנה עם אשה האחרת וכיוצא בזה דבר קבוע, היכי דיינינן ליה בענין המועדות. וכעת אין בידי ספרי הפוסקים לחפש דין זה להיוותי על אם הדרך לשכון כבוד בארצנו כאשר בתחלה בס"ד, אמנם שכפי הנראה אם הדבר בקביעות שנה כאן ושנה כאן או אינה דבר קבוע, אין לך אלא מקומו ושעתו ומועדי ה' אשר באו לו עם אשה זו שבחוצה לארץ דיינינן ליה כאנשי חוצה לארץ ומועדי ה' אשר יבואו לו עם אשה שבארץ ישראל דיינינן ליה ליה כאנשי ארץ ישראל כיון שהדבר קבוע בלתי שינוי כך נראה לי הגם שיש להסתפק אם נותנים עליו חומרי מקום שהוא בו עם אשה זו וחומרי מקום אשתו האחרת מ"מ כך נראה כעת עכ"ד.

והנה דברי המהריט"ץ יש בהם מן החידוש שאדם יכול להיות קבוע בשני מקומות, ולא אזלינן בתר מקומו הראשון שישם היה קבוע כל השנים ודעתו ורצונו לחזור למקומו זה, וחזור חלילה. ויש לעיין באיזה אופנים נאמר חידוש זה, ויש לומר שסברא זו נאמרת אך ורק בגוונא שהאדם באמת קבוע בשני המקומות וכגון באדם הנושא אשה נוספת, דבכל מקום שהוא נמצא שם ביתו¹. וגם יש לו מחייב תמיד לחזור למקומו הראשון ושוב למקומו האחר.

ולפ"ז י"ל דאין לדמות בזה מילתא למילתא ולומר דבכל גווני שאדם דר בשני מקומות ייחשב הוא כקבוע בשניהם. ויש לעיין מה הם הדברים שעל פיהם יקום דבר שאדם זה נחשב קבוע בשני המקומות ומתי נחשב הוא קבוע במקום אחד ואורח במקום השני².

¹ וכהא דאמר רבי יוסי מעולם לא קראתי לאשתי אשתי אלא ביתי, דאשה היא עיקר הבית.

² ומצינו שדנו בכמה משובות רבני הדור האחרון, לענין מציאות שאדם דר [עם אשתו] חלק מהשנה בחו"ל וחלק מהשנה בא"י, עיין בשו"ת שארית ישראל [מיינצברג] סי' כ"ז [מובא בשו"ת מנחת יצחק ח"ד סו"ס ל"ד], ובשו"ת זקן אהרן [וואלקין] ח"ב סי' ל"ו, אודות ספיקו של בעל האמרי אמת וצ"ל שעלתה אצלו במחשבה להתגורר חלק מהשנה בפולין וחלק בארץ ישראל, ושאל מהרבנים הנ"ל את חוות דעתם בענין זה,

והנה פשוט שהסברא הבסיסית בנידון זה אינה מנין החודשים שהאדם נמצא בכל מקום, אלא מה עיקר מרכז חייו של האדם במשך השנה, והמציאות מוכיחה שברוב הפעמים מנין החודשים שהאדם נמצא במקום מסוים הוא עיקר גדול המצטרף לגורמים נוספים שעל פיהם אפשר לקבוע היכן מקום קביעותו [וכגון מקום פרנסתו, מקום חינוך ילדיו שאינם נשואים, מקום מגורי ילדיו הנשואים]⁷.

ולכן נראה פשוט שאדם שעיקר פרנסתו היא בחו"ל ורוב השנה הוא גר שם, אלא שיש לו גם דירה משלו בא"י וכמה חודשים בשנה הוא נמצא בא"י, אין הוא נחשב קבוע בשני המקומות, אלא אזלינן בתר המקום שהוא מרכז חייו והיינו מקומו בחו"ל, וזאת בהצטרף כמה גורמים, חזק דעסקיו הם בחו"ל ועוד דרוב השנה הוא שוהה בחו"ל, ואף בזמננו שמצויים הרבה מאוד אנשים שמנהלים את עסקיהם מרחוק ואינם חייבים בדוקא לדור סמוך ונראה למקור פרנסתם, מ"מ אדם זה אחרי ככלות הכל קבע את עצמו בחו"ל וגם רוב השנה גר בחו"ל לכן מקום קביעותו הוא בחו"ל דשם מרכז חייו. וגם לרבות שאין שום סיבה המכריחה אותו לבוא בכל שנה לשהות בא"י.

והנה איני נכנס כלל לדון בדברי החכם צבי והאם יש לצרף את דעתו וכו', וכן את מה שהביא הדר"ג מדברי החיד"א דלגבי קביעות מקומו של בן חו"ל לענין יו"ט שני בסברא כלדו אפשר לדון לקולא. דכל הצירופים הנ"ל [שחלק מהפוסקים נשענו עליהם], הצטרפו לסברא העומדת בפני עצמה אלא שלא רצו לסמוך עליה לבדה ולכן צירפו לה סמוכות וחזוקים, אמנם כאשר גוף הסברא אינה מוכרח כלל, ואדרבה המשמעות הפשוטה היא לאידך גיסא, לא ראינו ולא שמענו לצרף בזה צירופים.

השווה בקביעות בכל הג' רגלים בא"י

ג. מן המפורסמות חידושו של דו"ז הגרש"ז אויערבאך זצ"ל דבן חו"ל שמקום מושבו בכל השנה הוא בחו"ל, ובכל ג' הרגלים בקביעות הוא נמצא עם משפחתו בא"י, יש לומר בו שאינו נוהג אלא יום אחד [והיינו כשנמצא בא"י].

וכת"ר טען על דבריו דמנין לחדש ולומר כן דתליא במקום שהותו בג' רגלים, והרי כל הלכה זו של חומרי מקום שייצא משם נאמרה במי שנמצא ברגל בא"י, ואדם זה רובו וכולו גר בחו"ל ואיך נאמר בו שאזלינן בתר מקום שהותו בג' הרגלים, ומה לן רגל אחד או ג' רגלים, ועוד הקשה איך כתב הגרש"ז א שציוור זה עדיף מדברי המהריט"ץ העוסק במי שנמצא בקביעות בב' מקומות, והשאיר את דבריו בתימה.

והנה אף שאמת נכון הדבר שדברי גאון ישראל הגרש"ז א זצ"ל הם דברים חדשים, מ"מ לא הבנתי את השגת כהדר"ג שליט"א, שלענ"ד לא שייכא ואינה נוגעת לדבריו כלל.

⁷ והשיבו שיש לומר שיינהג בא"י יום אחד ובחו"ל יומיים, ותשובת השארית ישראל נסמכה על דברי שו"ת מהרי"ט צהלון הנ"ל, ותשובת זקן אהרן מיוסדת על דוגמאות מהלכות אחרות בנידונים דומים, ועל ההנחה שכאשר אדם קבוע בב' מקומות עליו להתנהג בכל מקום כמנהג המקום ההוא. וחזינו מדבריהם שהבינו שישנה מציאות שאדם יהיה קבוע בשני מקומות וההכרעה בזה אינה תלויה בדוקא בנישואיו עם אשה ממקום זה.

אמנם לא נתברר בדבריהם מה הם הדברים שעל פיהם יקום דבר שאדם זה נחשב קבוע בשני המקומות ומתי נחשב הוא קבוע במקום אחד ואחר במקום השני. ואפשר שהיה פשוט להם בנידון שאלת בעל האמרי אמת זצ"ל שמי שהוא מנהיג על עדתו ורצונו לעשות כן הן בפולין והן בא"י, בכל מקום בעת שנמצא נחשב מקומו הקבוע. וזו דוגמא נוספת שאפשר שאדם יהיה קבוע בשני מקומות.

⁸ בשו"ת שארית ישראל הנ"ל הוסיף דלא בעינן שיהיה בדוקא שנה במקום אחד ושנה במקום האחר, אלא שלא יפחות מחצי שנה, והביא סמוך לדבריו מדברי הש"ך ביו"ד סי' רי"ז ס"ק ל"ז בשם המבי"ט דלענין מי שנדר הנאה ממי שדר בעיר, דאזלינן בתר לשון בני אדם ובזמננו אינו נקרא דירה אפילו בלשון בני אדם אם אינו דר במקום ו' חודשים. ועיין בשו"ת מנחת יצחק הנ"ל, שתמה על ראייתו דאין להוכיח כלל מלשון בני אדם בנדרים לענין מה מקום קביעותו של האדם לגבי יו"ט שני, והוסיף שביותר קשה היכא שהמקום שדר בו פחות מ' חודשים הוי מקום לידתו.

⁹ דרך משל ראש ישיבה הדר בחו"ל ושם נמצאת ישיבתו, ויש לו גם דירה בא"י וביומי דניסן ותשרי ובשאר ימי בין הזמנים ועוד פעמים נוספות הוא מגיע לא"י, ונמצא דאם באנו למנות את ימי שהותו בא"י יגיעו מספר הימים לכשליש שנה, ודאי שדינו כבן חו"ל לכל דבר, שהרי עיקר קביעותו היא בחו"ל.

וכן אדם הגר בחו"ל ועסקיו הם בחו"ל ומחמת חשבונות מס וכדומה מגיע לתקופות השנה לא"י, אין אנו רואים אותו קבוע בב' מקומות, אלא עיקר מקומו הוא בחו"ל אלא שהוא נמצא גם בא"י, ואף שהאידנא אפשר להתקשר ולהיות שייך לעסקיו שבחו"ל גם מא"י, מכל מקום כל זה אינו שווה כנגד שהייתו בחו"ל כשהוא סמוך ונראה למפעליו ועסקיו ואינו נחשב קבוע בשני מקומות.

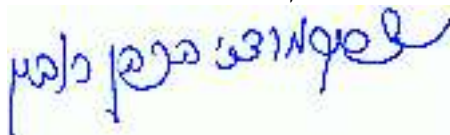
דהמעין בדבריו יראה שהגרשז"א זצ"ל אמר בענין זה סברא פרטית השייכת אך ורק לענין דיני יו"ט שני ולא לשאר דיני אדם היוצא ממקום למקום [דלגבי שאר דינים פשיטא שדינו כבן חו"ל שהרי שם מקום מושבו, כפי שכתב בתשובתו שם]. וסברתו כפי שכתב בשו"ת מנחת שלמה ח"א סי' י"ט אות ז' דלענין יו"ט שני דתלוי רק ברגלים וכיון שבכל הרגלים הוא ומשפחתו נמצאים בקביעות בא"י, יש לדון כבני א"י, דמנין לן למימר שגם בכה"ג נאמר עליהם היוזרו במנהג אבותיכם, דיש לראותם כאילו גם אבותיהם מעולם לא נהגו ביו"ט שני, עיי"ש עוד בדבריו, וכתב שלדעתו ציור זה עדיף טפי מאשר הציור שעסק בו מהרי"ט צהלון הנ"ל.

ובתוספת ביאור הביא את דבריו בספר יום טוב שני כהלכתו [פרק ו' הערה ח'], דבזה שנמצא כל ג' הרגלים בא"י הפקיע את עצמו מתקנת יו"ט שני מכל וכל, דגדר התקנה לבני חו"ל היתה כיון שהיו מסופקים בקביעת דירחא ולכן אף האידנא דאנו בקיאים בקביעת דירחא בני חו"ל שומרים יו"ט שני מחמת דהזירו במנהג אבותיכם, מ"מ גדר התקנה היה שגם האידנא יש לבני חו"ל להתנהג כאילו עדיין מסופקים בקביעת דירחא [וציין לדברי הריטב"א ר"ה דף ח' ע"א בד"ה ועל], ובזה אמר הגרשז"א זצ"ל שאדם זה שבאופן קבוע מגיע ברגלים לא"י, גם בזמן שקידשו ע"פ הראיה לא היה לו ספק, כיון שהיה תמיד בא"י, ולכן י"ל שמעולם לא חלה עליו תקנת יו"ט שני, ולכן בצירוף דעת החכם צבי יש להקל לגביו שלא ינהג אלא יום אחד.

נמצא שדבריו ברור מיללו שזו סברא שאינה קשורה כלל לנידונים הרגילים היכן מקום קביעותו של אדם זה לענין שאר מנהגי מקומו, דבזה פשיטא שכיון שרוב רובא של השנה הוא בחו"ל דינו כבן חו"ל, ורק לענין יו"ט שני אמר הגרשז"א זצ"ל את חידושו, וממילא אודא תמיהת הדר"ג שליט"א.

אחתום בברכת כהן שיוכה הדר"ג שליט"א להמשיך בהרבצת התורה כיד ה' הטובה עליו, מתוך בריות גופא ונהורא מעליא להגדיל תורה ולהאדירה.

ביקרא דאורייתא



יגשך זעליג ויט
כגן 8
פעיה"ק ירושלם ת"ו

בס"ד

ט"ו מרחשוון תשפ"א

כבוד ידי"נ ויקיר לבבי
הגאון הגדול מחשובי הפוסקים
רבי יצחק מרדכי רובין שליט"א
רב ק"ק בני תורה, הר נוף
וחבר בי דינא רבה בני ברק

נהניתי מאוד מדבריו שנכתבו בטוב טעם כדרכו תמיד, והנני במענה קצר על הערותיו –
השגותיו.

כת"ר התייחס לשלש נקודות במה שכתבתי בדין יו"ט שני של גלויות למאות זוגות צעירים
בני חו"ל הגרים בארץ לאחר הנישואין מספר שנים, ובענין בני חו"ל יותר מבוגרים שיש להם דירות
בארץ ומגיעים לארץ ישראל לעתים קרובות, והעיר על דברינו, והנני לחזור על הנלענ"ד, על ראשון
ראשון ועל אחרון אחרון.

א. במה שפסקתי שאלה שבאים לגור בארץ ישראל לכמה שנים על מנת ללמוד תורה, אף
שדעתם לחזור לאחר שנים דינם כבני ארץ ישראל ואינם צריכים לשמור יו"ט של גלויות, וסמכתי
על שו"ת הרדב"ז (ח"ד סימן ע"ג).

וכת"ר נטה יותר לפרש את דברי הרדב"ז כהבנת המשנ"ב, וכתב לפרש את כונת הרדב"ז דאף
שאדם זה שעקר דירתו לחו"ל אומר שדעתו לחזור "כונתו האמיתית להישאר בחו"ל, ואף שהוא
אומר בפיו שדעתו לחזור, אין אמירה זו אלא לפני"ס, ולפי"ז כתב דבנידון דידן כיון שבאמת דעתם
לחזור לחו"ל, עליהם לנהוג ביו"ט שני של גלויות. וסיכם "לכן אינני רואה טעם לשנות מההוראה
המקובלת".

ואני הקטן, לעולם אינני אומר קבלו דעתי, ולא באתי לשכנע איש לשנות מן ההוראה
המקובלת, אלא שלענ"ד האמת יורה דרכו דכונת הרדב"ז הברורה והפשוטה דכל שעקר דירתו
מארץ ישראל ובא עם משפחתו לחו"ל, או להיפך, ולא בא לזמן קצר וקצוב אלא בא להשתקע, לעולם
דינו כבני המקום ואינו בכלל הדין של דעתו לחזור, אף שפשוט שאכן דעתו לחזור, ואין אנו
מפקפקים בכנות דבריו.

וכמה רחוקים דברי כת"ר להעמיס בכונת הרדב"ז שבאמת אין דעתו לחזור אלא שאומר כן
ולבו בל עמו, ולענ"ד כונתו פשוטה דכל שעקר דירתו ממקומו ועבר לגור במקום אחר מגורי קבע
ללא קציבת זמן, ולא כאורח הבא ללון ודעתו לחזור לביתו שבמקום מגוריו, דינו כשאר בני מקומו
שבו הוא גר.

וזה נראה כונתו בכתבו "נמצאת למד לפי דרך זה שהבאים מא"י ואין דעתם לחזור או שעקרו דירתם משם לגמרי הרי הם כבני מצרים לכל דבריהם מדינא". ויש להבין את כפל לשונו ואין דעתם לחזור או שעקרו דירתם משם לגמרי, דלכאורה היינו הך.

אלא מוכח מדבריו דאם עקרו דירתם משם לגמרי אף אם דעתם לחזור, דינם כבני חו"ל, דכל שעקר דירתו מא"י ובהכרח ישאר פרק זמן ארוך במקום מושבו בחו"ל דינו כבני חו"ל. דכשאמרו חכמים דעתו לחזור כוונתם ששיבתו במקומו הוי ישיבת עראי, אבל כל שגר במקומו מגורי קבע ואין תאריך מסויים לחזרתו, לעולם דינו כבני המקום.

ותירא מזו נראה דבני"ד אפשר דאף להבנת הפר"ח והמשנ"ב דינם כבני א"י, דהלא כתב המשנ"ב (סימן תצ"ו ס"ק י"ג) בעקבות הפר"ח:

"כתבו האחרונים דמי שעוקר דירתו עם אשתו ובניו ממקום למקום לישא וליתן ולהרויח אף על פי שבשעת עקירתו היה דעתו לחזור למקומו כמי שאין דעתו לחזור דמי, דסתמא דמילתא כיון דעקרניהו לאינשי ביתיה כל שמוצא פרנסתו מרווחת באותו מקום שהלך לשם אינו זז משם".

הרי דאעפ"י שעדיין אין לו פרנסה שם כיון דסתמא דמילתא "כל שמוצא פרנסתו מרווחת באותו מקום שהלך לשם אינו זז משם", משו"כ הוי כאין דעתו לחזור ודינו כבן חו"ל. וכיון שרוב הזוגות הצעירים האלה משתוקקים לגור בארץ ישראל אלא שסמוכים הם על שולחן ההורים, אבל אם ימצאו פרנסה ברווח בארץ ישראל ישארו לגור בה, ויש רבים מהם שבאמת נשארים לגור בארץ כאשר הם מוצאים בה משרות תורניות או שאר מקורות פרנסה, נראה לכאורה שאף לשיטת המשנ"ב דינם כבני א"י.

ומ"מ נראה לענ"ד ביסודו של דבר דכל שמשתקע בא"י לתקופה של כמה שנים, ורבים נשארים בא"י עשר שנים ויותר, ויש אף רבים שמשתקעים בא"י לצמיתות, כל הבא למספר שנים ללמוד בא"י דינו כבן א"י לענין יום טוב שני של גלויות.

ואף שיש בדברינו חידוש למעשה, אינני נרתע מלהורות את הנלענ"ד אף אם אין זו ההוראה המקובלת אצל מורי הוראה.

ב. וכך גם במה שפסקתי דמי שיש לו בית בחו"ל ובית בא"י, ואף שגר בחו"ל יותר זמן מבא"י כל שאין לו ילדים בבתי ספר יסודיים, ואינו עובד משרד או מפעל שמחייב אותו לשהות בחו"ל, כאשר יושב הוא בא"י דינו כבן א"י, והבאתי סמוכין לדברי משו"ת מהרי"ט צהלון (סימן נ"ב) דמי שיש לו בית ואשה בחו"ל ועוד בית ואשה שניה בארץ ישראל דכאשר הוא יושב בא"י דינו כבן א"י. וגם בזה פקפק מע"כ וכתב דאין זה אלא כאשר הוא ממש גר גם בא"י כגון שיש לו אשה בא"י, אבל בזמנינו כל שפרנסתו בחו"ל ורוב השנה הוא גר שם דינו כבן חו"ל.

וגם בענין זה אין רצוני לכפות דעתי על זולתי, ולא הבאתי מדברי מהריט"צ אלא את עצם היסוד דיש מציאות הלכתית שאדם אכן גר בשני מקומות, וכשהוא בחו"ל דינו כבן חו"ל, וכשהוא בא"י דינו כבן א"י.

והבהרתי בדברי באר היטב שלענ"ד, בתחומים רבים של פרנסה בעולם המודרני אדם יכול לגור במדינה זו מגורי קבע ממש, ולהתפרנס ממדינה אחרת. ולא רק בתחום העסקים אלא אף בתחומים רבים של נתינת שירות, ויש רופאים הגרים בארץ ישראל והם נותנים יעוץ רפואי דרך אמצעי תקשורת אלקטרוניים מקצה העולם ועד קצהו, וכך במגוון עצום של תחומי עסקים, שירותים וכדו'. ומשו"כ עומד אני על דעתי הברורה, דאדם המנהל את עסקיו מכל מקום מושבו,

ויש לו בית משלו בא"י והוא יושב בביתו שבא"י ביחד עם אשתו מספר חודשים בשנה דינו כבן ארץ ישראל. ואין נפ"מ בין מי שיש לו שתי נשים, אחת בא"י ואחת בחו"ל למי שבא לא"י ביחד עם אשתו.

ובמה שכתב לבאר את שיטת מרן הגרש"ז דכל הנמצא בא"י בשלש הרגלים דינו כבן א"י לגבי יו"ט שש"ג, וכי לא ידעתי שדברי הגרש"ז יש בהם טעם, הלא גדול היה במיוחד ביושר סברתו, ואין בדברי כת"ר חידוש, ואעפ"כ אני על משמרתי אעמודה, ולענ"ד מסתבר טפי שאין הדברים תלויים במקום בו האיש גר בשלשת הרגלים אלא איה עיקר מקום דירתו, וכמו שכתבתי בדברי תשובתי שהיו כנגד עיני כת"ר.

כללו של דבר אין בינינו אלא משמעות דורשין ודקות הסברא בדרכי ההוראה, ואין אני נרתע מלהורות, לפי הנלענ"ד בעניי בסברא הברורה כאשר יש לדבריי סימוכין בדברי קדמונינו, ואת והב בסופה.

באהבה וביקר

אשר וייס

